



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ ๔๔๐

ว่าด้วย คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๔๐ ว่าด้วย คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓๙๘ ว่าด้วย คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่าย

บรรดาข้อบังคับและมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

หมวด ๑

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

(๑) “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(๒) “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหา
รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฝ่าย แล้วแต่กรณี

(๓) “กรรมการสรรหา” หมายความว่า กรรมการสรรหาผู้ว่าการ
และผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฝ่าย แล้วแต่กรณี

(๔) “รองผู้ว่าการ” หมายความว่า รองผู้ว่าการอาวุโส รองผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ และที่ปรึกษาระดับ ๑๔

(๕) “ผู้ช่วยผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสายงานรองผู้ว่าการ ผู้อำนวยการสำนักงาน และที่ปรึกษาระดับ ๑๓

(๖) “ผู้อำนวยการฝ่าย” หมายความว่า ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการเพื่อน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสำนักผู้ว่าการ ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๑๒ ผู้ตรวจสอบภายในระดับ ๑๒ และนิติกรระดับ ๑๒

(๗) “ความเป็นอิสระ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงาน อย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินหรือตำแหน่ง หน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ และไม่มี สถานการณ์ใด ๆ ที่สามารถบังคับให้กรรมการสรรหาไม่แสดงความเห็นตามที่ควรจะเป็น

หมวด ๒

วัตถุประสงค์

ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา

(๑) เพื่อให้การสรรหาผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม

(๒) เพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

หมวด ๓

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

ส่วนที่ ๑

คณะกรรมการสรรหาองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ

ข้อ ๖ คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ จำนวนไม่เกิน ๗ คน

คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยคัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. อย่างน้อย ๒ คน และผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการขึ้นไปอย่างน้อย ๒ คน

ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาโดยตำแหน่ง

ข้อ ๗ กรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้มิภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

- (๒) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 - (๓) เป็นผู้ที่สามารถใช้เวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการสรรหา
 - (๔) เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 - (๕) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ กฟผ. เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทที่ กฟผ. ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม
- ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ ให้รายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด

ส่วนที่ ๒

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฝ่าย

- ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ว่าการ เป็นประธานกรรมการสรรหา รองผู้ว่าการเป็นกรรมการสรรหา และรองผู้ว่าการบริหารเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาโดยตำแหน่ง
- ทั้งนี้ รองผู้ว่าการตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงรองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ที่ไปปฏิบัติงานที่บริษัทในเครือ และที่ปริมหาระดับ ๑๔

- ข้อ ๑๐ กรรมการสรรหา ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๗

หมวด ๔

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ส่วนที่ ๑

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการสรรหา รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ

- ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสรรหา มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเสนอแต่งตั้งและสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (๑) การเสนอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
- (ก) คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ ให้พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรู้ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนั้น
- (ข) เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยจัดลำดับผู้ที่เหมาะสมที่สุด และผู้ที่เหมาะสมรองลงมาอีก ๒ คน

ในกรณีที่มีผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกไม่ครบตามวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นตำแหน่งเฉพาะ ให้ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการ กฟผ. ในแต่ละกรณี

- (๒) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
 - (ก) รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี
 - (ข) ให้พิจารณาสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ครบวาระการดำรงตำแหน่งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
 - (ค) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนก่อนครบวาระจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ กฟผ.
 - (ง) การให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ครบวาระดำรงตำแหน่งต่อไปอีกให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ กฟผ. โดยให้ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนั้นต่อไปได้ครั้งละ ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง
- กรณีตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นงานพิเศษเฉพาะด้าน จะดำรงตำแหน่งเกินกว่าระยะเวลาตามวาระหนึ่งก็ได้

ส่วนที่ ๒

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฝ่าย

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฝ่าย และความรับผิดชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้งและสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (๑) การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ให้พิจารณาความรู้ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนั้น

- (๒) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย
 - (ก) ผู้อำนวยการฝ่ายมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี
 - (ข) ให้พิจารณาสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ครบวาระการดำรงตำแหน่งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
 - (ค) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนก่อนครบวาระจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ กฟผ.
 - (ง) การให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ครบวาระดำรงตำแหน่งต่อไปอีกให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ กฟผ. โดยให้ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนั้นต่อไปได้ครั้งละ ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง
- กรณีตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นงานพิเศษเฉพาะด้าน จะดำรงตำแหน่งเกินกว่าระยะเวลาตามวรรคหนึ่งก็ได้

หมวด ๕

วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหา

รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ

ข้อ ๑๓ กรรมการสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ กฟผ. และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้อีก ตามที่คณะกรรมการ กฟผ. เห็นสมควร

ในกรณีที่กรรมการสรรหาไม่สามารถอยู่จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาน้อยกว่าที่กำหนด ให้คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งกรรมการสรรหาใหม่ให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหามีความต่อเนื่อง

ข้อ ๑๔ กรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ครบหรือหมดวาระ
- (๒) ขาดคุณสมบัติของกรรมการสรรหา
- (๓) ตาย
- (๔) ลาออก
- (๕) ถูกถอดถอน
- (๖) ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (๘) เป็นบุคคลล้มละลาย

ในกรณีที่กรรมการสรรหาประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการสรรหาแจ้งต่อคณะกรรมการ กฟผ. ทั้งนี้ ควรแจ้งล่วงหน้า ๑ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

หมวด ๖

การประชุม

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการสรรหาและผู้ว่าราชการและผู้ช่วยผู้ว่าการเสนอผลการพิจารณาการเสนอแต่งตั้งและการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ให้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณาแต่งตั้งและสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย และรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณา หากไม่มีข้อทักท้วง ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ.

โดยให้มีการประชุมตามระยะเวลา ดังนี้

(๑) กรณีตำแหน่งว่างลงเพราะเกษียณอายุ ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาตำแหน่งรองผู้ว่าการ โดยจัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันที่เกษียณอายุไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการไม่น้อยกว่า ๗๕ วัน และตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการภายในระยะเวลาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ.

(๒) กรณีตำแหน่งว่างลงเพราะสาเหตุอื่นที่มีใช้เกษียณอายุ ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

สำหรับการเสนอแต่งตั้งและการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ ๑๖ องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการสรรหาไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓

วาระและเอกสารประกอบการประชุม จะต้องนำเสนอคณะกรรมการสรรหาโดยปกติอย่างน้อย ๓ วันทำการ ก่อนการประชุม

ข้อ ๑๗ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการสรรหา ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยอนุโลม

หมวด ๗
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการสรรหาต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปรับปรุง แก้ไขต่อคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ)
ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนางาน
โทร. ๖๕๓๐๐